

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3155/2537

พันตรีไพโรจน์ สัตถาวร
นายประสิทธิ์ แก้วศรีสม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 182, มาตรา 183 วรรคหนึ่ง, มาตรา 191

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ช.ว่าจ้างโจทก์เป็นทนายฟ้องคดี โดย ช.จะชำระค่าจ้างให้โจทก์เมื่อได้รับเงินตามฟ้องเรียบร้อยแล้ว เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน เพราะช.จะได้รับเงินหรือไม่เป็นเหตุการณ์ในอนาคต และไม่แน่นอน ช.หรือกองมรดกของช.จะชำระค่าจ้างให้โจทก์ต่อเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เมื่อเงื่อนไขตามสัญญายังไม่สำเร็จโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ช.ว่าจ้างโจทก์เป็นทนายฟ้องคดี โดย ช.จะชำระค่าจ้างให้โจทก์เมื่อได้รับเงินตามฟ้องเรียบร้อยแล้ว เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน เพราะช.จะได้รับเงินหรือไม่เป็นเหตุการณ์ในอนาคต และไม่แน่นอน ช.หรือกองมรดกของช.จะชำระค่าจ้างให้โจทก์ต่อเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เมื่อเงื่อนไขตามสัญญายังไม่สำเร็จโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

ศาลจังหวัดสงขลา - นางอภิรดี โพธิ์พร้อม
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายณรงค์ ตันติเตมิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>